的機車為主，所以我們透過汰換與加強管制來加速汰換。

黃議員肇輝：

加強管制對於油車排放當然有效，如果轉換成電動機車的話，剛才很多議員提到的改裝車噪音問題也可以減少部分，不敢說全部減少。前陣子有看到新聞，電動機車產業的購買率已經開始下降了，局內有掌握相關訊息嗎？

空氣及噪音管理科楊科長朝全：

有掌握，所以今年我們為符合淨零加碼一些特定族群。

黃議員肇輝：

當然這產業上的問題，我們是做補貼的方式，如果一般民眾對於買電車的考量開始下降時，環保局在這樣的環境下，為了達到淨零政策有沒有更進一步的新考量？

空氣及噪音管理科楊科長朝全：

向議員報告，現在採二個方式，消費者端對於電動機車使用的問題回饋就是維修等待的問題，所以 Gogoro 已經開始廣設社區維修站；第二則是電池交換的問題，他們在現在也開始汰換續航力差的電池，以 Gogoro 來說電池充電站現在也很普及。

黃議員肇輝：

這是針對消費者的方便性，既然是一個產業業者也不希望他們的銷售量降低，因為我們看到是儘量在補貼購買電車政策上面。現在還有些新能源，但可能還不是那麼成熟，如氫能、太陽能或其他的，當然這也要靠業者去發展及開發，儘量減少燃油類的排放，這是主要的努力方向。

空氣及噪音管理科楊科長朝全：

對，現在氫能的運用主要在大客車、大貨車，現在在樹谷園區，有個加氫站，未來應該會配合國家政策去普及，因為產業還有些技術層面需要去克服。

黃議員肇輝：

因為我們是地方政府，有很多政策的制定是由中央宣布，只是說我們有沒有辦法做事先的準備，不管未來會有什麼樣的新能源，我們現在只能去補助電車，還是得去評估一下功效到底好不好，希望能有統計數字，來顯示補助後確實是有助益的。

空氣及噪音管理科楊科長朝全：

是。

黃議員肇輝：

謝謝。

主席：(方議員一峰)

向各位議員報告，在陳秋萍議員發言後我們中場休息 10 分鐘，請陳秋萍議員發言。

陳議員秋萍：

環保局許局長，剛才肇輝議員有提到，我也是要說這個議題，2050 年淨零排放從以前我就很關心，從好多年前我就一直關心到現在，我們所有局處室及所有臺灣人民大家對淨零排放的達成都有責任，但是你們的責任最多，因為很多政策都在你們環保局，剛才也提到了電動車的補助，為什麼電動車的補助成效一直無法提升？去年因為油電車補助較多，較電動機車稍微多一點，現在為什麼還是拉不上來？因為有些地方電池交換站不足，還有某廠牌的交換站較多，有的廠牌較少，所以即使其電動機車售價較便宜，銷售量也無法拉高。局長，很多事情都需要誘因，我知道你們一直都有放誘因，但還是不

足，是不是？

環境保護局許局長仁澤：

向議員報告，其實誘因我們搭平台就有了，像科長提到的 Gogoro，它知道臺南很多學生，它們的目標是希望臺南的學生，如果需要購車的話就是買電動車，所以他們也有推出試行方案，也就是說一般民眾若騎習慣電動車後大概就回不去了，他們有這樣的推廣活動。

陳議員秋萍：

試行後他們有沒有購買？

環境保護局許局長仁澤：

試行是以試行卷的方式供民眾使用，價格比較便宜。

陳議員秋萍：

試行卷是希望民眾也能購買，會比較便宜，但誘因還是不足，我要提醒你的是我們臺南市和高雄市的補助是相當的，但你有沒有想過，我們在補助金額上不用做到第一個最起碼也要做第二、第三名，桃園是怎麼補助的你們去了解一下。

環境保護局許局長仁澤：

有，他們金額相當高。

陳議員秋萍：

對，他們金額相當高，所以他們電動車的比例就比較高。我們中央交通部有給我們一個 2030 年達到 15%的目標，但現在還不足 5%，你們如何去達到這樣的目標？所以你們要加緊腳步，剩沒有幾年的時間，只剩 6 年多而已，6 年的時間要達到 15%對我們而言是有壓力的。

環境保護局許局長仁澤：

有挑戰。

陳議員秋萍：

你說這句就正確了，用挑戰來形容，要加緊腳步。

環境保護局許局長仁澤：

是。

陳議員秋萍：

我還要再提醒你們，淨零政策要讓所有年輕族群與我們走在一起，一起努力，你們有想過要用什麼方式？

環境保護局許局長仁澤：

淨零是很新的議題，其實現在很多學生在學校所教的，這塊領域的知識還是不太夠，所以我們今年有特別針對成大的大學生研究所碩博生開課，讓他們知道他們未來在就業市場中面臨什麼樣的問題，當然希望能擴大到其他學校，畢竟我們臺南市有十幾所大學。

陳議員秋萍：

除了年輕族群，我們還可以從小朋友兒童開始，透過繪畫的方式將此議題深植在他們心中，像我們登革熱巡清倒刷大家朗朗上口一樣，你們也可以用這樣的方式，讓幼童到少年大家一起來努力，不是等到成年才來努力，好不好？

環境保護局許局長仁澤：

好。

陳議員秋萍：

還有我要講到不法堆置廢棄物業者的處理，你們都等到判決出來才處理？

環境保護局許局長仁澤：

行政程序絕對要走完。

陳議員秋萍：

那積極的作法是什麼？我不知道商家知不知情，合法清運一噸約 2 萬元，但給不法業者清運約 1 萬元，價差那麼大一定有問題，我們發現時這些商家…

主席：(方議員一峰)

休息 10 分鐘。

主席：(方議員一峰)

繼續開會。請楊中成議員發言。

楊議員中成：

大家早。本席請教局長，大多數的人對中央碳費徵收的情形並不了解，不只大多數的人不了解，連我也不太了解，簡報上的左手邊是我們臺南市列管 64 間大戶，其溫室氣體排放量達到 2.5 萬公噸 CO_2e 以上之電力、燃氣供應業及製造業，這部分要如何解釋？

環境保護局許局長仁澤：

這部分是因為經盤查過，確實其排放量有達這個量以上者有 64 間，其中與高科技產業相關者約佔一半。

楊議員中成：

高科技一半？

環境保護局許局長仁澤：

對，約一半。

楊議員中成：

定義約等同於用電量對嗎？

環境保護局許局長仁澤：

對。

楊議員中成：

用電量大戶就是得繳交碳費，所以這些股票上市公司，有影響到的只有一些大廠需要繳交碳費，你的意思是這樣？

環境保護局許局長仁澤：

是。

楊議員中成：

這是本席不太了解、一知半解之處，我猜也差不多是這樣的意思，但我相信大多數的人…

環境保護局許局長仁澤：

所以一般業者會恐慌，是不知道自己要不要繳納，其實第一階段來說要繳的廠商還不多。

楊議員中成：

你的意思是還有第二階段？

環境保護局許局長仁澤：

那是中央的政策，要看以後如何規劃。

楊議員中成：

我們要鼓勵民眾處理石棉瓦，我之前接到一件案子說處理量已經滿了不再收件，預計在明年才能再收件，這讓我很不能接受。為什麼，好不容易民眾要把舊的石棉瓦拆除換新了，政府都說石棉瓦危害人體，既然我已經拆除或預計要拆了，你們卻說今年原本是1,000噸的處理量，你們又在六月爭取1,000噸，總共有2,000噸，這2,000噸的處理量滿了之後你們就說不收了，局長，我請問你，你要這些民眾怎麼辦？

環境保護局許局長仁澤：

向議員報告，其實我們還有收件，民眾送件來我們也沒有退件。

楊議員中成：

我現在說不是送件，量不是太多的話一定會請環保局來清運，若因為量已經滿了，你們暫時不清運民眾可能就亂丟，所以我希望你們找個地方先放置，不要造成民眾的不便，可能導致隨便亂倒的情形。

環境保護局許局長仁澤：

目前的作法是…

楊議員中成：

接著是資源回收的部分，關於樹枝的處理，我聽到的案例，是到目前環保局還在叫廠商處理，因為廠商與我們簽約將樹枝回收再利用，契約內容如何我不知道，因為我沒有看到合約，當我聽到時我說請把合約書給我看，現在環保局正在告廠商，因為廠商將回收後的樹幹處理後拿去種菇，我們告廠商未依合約而行，所以現在官司仍在進行中，我認為這很不合理。有一間廠商告訴我說他想成立一間公司，專門處理臺南市的樹枝回收，我要做再利用，但他看到先前廠商被告的案例就嚇到了，局長你告訴我這樣怎麼處理才好？

環境保護局許局長仁澤：

其實合約中規定需要處理後做為肥料，依合約規定廠商就應該這麼做，結果廠商沒有這麼做，甚至樹枝沒有經處理破碎就載出去了。

楊議員中成：

它把樹幹載回去當…

主席：(方議員一峰)

請蔡育輝議員發言。

蔡議員育輝：

我這輩子當民意代表都在斷人財路，我現在迴光返照，可能要把好康的報給每個議員知道，政風處，我一輩子都想不透公職人員利益衝突迴避法的定訂宗旨，該法說得很清楚，助理到底個人還是公職人員？以助理的老婆、母親名義成立公司沒事，監察際說是密件，我聽到蜜餞就覺得很甜，處長，我覺得這件事沒人知道，我當了二十幾年民意代表，一直認為公職人員如議員或立委的助理，本人或其眷屬也好，我們看簡報上的圖表，這以前講過，這你應該知道，以前講過這三間公司，本人沒有，但監察院說是密件，為什麼監察院不敢把這麼好康的事公布給大家知道，讓我們這些議員也能這樣，像我老婆和兒子也能成立一間公司，也不會有事，也不會有事吧？處長你說會不會有事？

政風處高處長伯陽：

這也是依據法律規定，不是監察院自己的意見。

蔡議員育輝：

沒事，今天有看到電視轉播的議員請不要說我平常都得罪你們，都斷你們財路，今天我把好康的報給你們知道了，不要做助理，不用自己的名字，用老婆、兒子或親朋好友去投資成立公司再來做市府生意，這樣沒事。但處長，我在想那位立委、議員若發揮其實質影響力，最高法際刑事大法庭曾裁定過相關案例，你看一下新聞稿，你有沒有去問過這個問題？

政風處高處長伯陽：

那可能就不是利益衝突迴避的問題，沒有被…

蔡議員育輝：

沒有，你要注意，政風處的要去研究法令，有講到民意代表若民意代表有發揮實質影響力沒有利益迴避時就要以貪汙來算。處長，我感覺你吃綠朝的飯不太敢去講這種事。

政風處高處長伯陽：

我是依據法令規定。

蔡議員育輝：

我不是說你不好，我是覺得這種事全世界都沒人知道，連我每天都來這裡的人都不知道，我的助理用其老婆、兒子的名字成立公司做市府 9,000 多件生意，金額達 1 億 9,000 多萬卻沒事，這麼好康的事我竟然不知道，我每天都在這裡走動。

政風處高處長伯陽：

目前法律這樣規定，是否再擴大範圍要視以後修法…

蔡議員育輝：

不是，我今天是把這樣的好康報給每位議員知道，以後才不會說常被我針對，怎麼會不好，每個人都用兒子、老婆的名義去成立公司做市府生意，議員再來施壓也沒關係，都不會有事。

政風處高處長伯陽：

議員本身不行，議員本身也是公職人員。

蔡議員育輝：

這件案子，這三間公司，最開始是這位助理自己成立自己的公司，這有去查嗎？

政風處高處長伯陽：

他本身不是公職人員，所以他在適用範圍之外。

蔡議員育輝：

不是，是他本人自己成立公司，負責人掛得是他的名字，這樣沒事？

政風處高處長伯陽：

對，因為他本身不是公職人員，所以他親屬也不在範圍內。

蔡議員育輝：

你的意思是他個人自己成立公司也沒關係？

政風處高處長伯陽：

主要不是公職人員的關係。

蔡議員育輝：

助理個人成立公司也沒事，那就很好康，那我叫我助理也來做。

政風處高處長伯陽：

包括助理本人及其親屬都不犯法。

蔡議員育輝：

你要講清楚，今天電視轉播出去，議員、立委的助理自己或其親屬成立公司來做市府生意是無罪的。

政風處高處長伯陽：

現在的法令是這樣子。

蔡議員育輝：

好，這樣其他議員可能對我印象會好一點，我今天告訴他們這條好康的消息，那為什麼監察院要用密件，這樣的事監察院為什麼不敢給全世界的人知道？讓每個民意代表這麼辛苦每次選舉都花很多錢，這麼好康的事怎麼不讓大家知道？

政風處高處長伯陽：

因為我們用個資去查詢，所以他們才以密件回我們。

蔡議員育輝：

密件，人家馬英九時叫張溫鷹做監察院院長，現在民進黨叫誰做監察院長？因為我們檢舉民進黨立委、議員當然用密件，為什麼不把蜜餞讓大家吃？處長，重點哪裡你知道嗎？重點是有沒有發揮實質影響力，這個若不是議員助理能做市府生意嗎？做 9,000 多個案子，總計 1 億 9,000 多萬，我說真的，我們覺得若沒有議員的幫助，連一件都沒辦法做，因為他是議員的助理，出去發名片時上面不是議員就是立委，所以政府單位大家都與他做生意，像環保局就有多少件？永康區公所又做了多少？那不是因為他的關係嗎？你們調查都照法律來，但實質影響力你們不去調查，實質影響力就是貪汙，你們要掩護民進黨我也沒辦法，最少我今天有把好康的事，報給每個議員知道，每位議員用其助理或助理親友成立公司都不會有事，對不對…

主席：(方議員一峰)

請杜素吟議員發言。

杜議員素吟：

許局長，報告中我們 114 年度會採購垃圾車 17 輛、資源回收車 18 輛及機具 5 輛，這 1 億 3,000 多萬的預算是在明年度，但另有中央補助我們 21 輛 5,000 多萬經費，加上市預算 19 輛 8,000 多萬經費，因為這些車輛，再怎麼採購也不夠汰換，早上你也聽到每一區的資源回收車及垃圾車都很老舊了，所以那天我們在討論墊付款時，市長也有說儘量來解決，不足的部分以二備金支應，而且我也向你說過我們要更認真的向中央爭取經費，為什麼中央這次的補助款才 5,000 多萬而已？

環境保護局許局長仁澤：

這是比例問題，專案比例不同所以補助的比例不同。

杜議員素吟：

你想我們 115 年度還能向中央爭取多少經費？

環境保護局許局長仁澤：

因為新聞也有報導過，很多鄉鎮市的垃圾車都已老舊，部長有想要把計畫做大一點，若中央有做大我們就多爭取一點。

杜議員素吟：

所以我們 115 年度時應該可以再爭取更多輛？

環境保護局許局長仁澤：

儘量，因為明年下半年還有機會，若經費有賸餘我會再爭取。

杜議員素吟：

對，別縣市沒有用到的經費我們就爭取回來用，因垃圾車及資源回收車一個禮拜出勤約五天，每天在行駛運量很可觀，所以你要加油。

環境保護局許局長仁澤：

是。

杜議員素吟：

我們一直在推淨零，你剛才也答覆說淨零是一個政策的名稱，但要怎麼讓大家接受真正的淨零，是很有難度的，所以你也要加油。

環境保護局許局長仁澤：

是。

杜議員素吟：

本席現在有一件事要請教，工作報告中的第四點，社區環境教育培力暨環保小學堂計畫，今年我們只向環境部提案六件，環保署現在也變環境部了，核定補助 125 萬，而且這些在社區培養出的以後會轉為社區環保小學堂，讓大家觀摩，請你向我說明，藉此機會也讓你向大家說明清楚。

環境保護局許局長仁澤：

議員，詳細的計畫是否能請科長向你說明？

杜議員素吟：

好，科長較清楚，你請坐。

綜合規劃科陳科長原禾：

向議員報告，今年度市政府環保局有向中央申請六案，總共 125 萬元，小學堂一年補助 50 萬，其成效較好，算是楷模，其他社區如民榮、東榮、十份、大恩等在環境教育方面剛起步而已，我們會輔導他們讓他們慢慢在環境教育上有其成果，可以讓各縣市或其他鄉鎮社區前來觀摩學習。第一是要將環境做好，有了資源回收概念後，再視該社區有何特色物，例如歷史古蹟等，讓該社區變成一個場域，讓其他社區來學習，環境好、人也好，社區自然就會凝聚起來。

杜議員素吟：

我們現在有 37 區，每一區中的村里又很多，我所以你們再努力去推廣，因為我們現在剛開始做，所以今年才六個點而已？

綜合規劃科陳科長原禾：

是。

杜議員素吟：

所以我們要去推廣，我覺得若做得起來，除了提升地方上的環保意識外，我們也能減少一些困擾，所以請科長再認真去推廣。

綜合規劃科陳科長原禾：

是。

杜議員素吟：

你請坐。許局長，我們的垃圾量真的太多又無處去，這樣下去也不是辦法…

主席：(方議員一峰)

請林美燕議員發言。

林議員美燕：

法制處處長，你們比較冷門，今天焦點好像都在環保局，過去可能因為法制部分牽涉到專業，而且在互動上也比較少一點，比較直接的可能是消保業務，所以在質詢時可能會顯得較為冷門。最近我發現法制可能會較熱門一點，因為前段時間我們看到高雄高等行政法院判決，針對外送平台業者管理自治條例案竟然敗訴了，好像是業者提出訴訟結果高雄市政府是敗訴的，是不是這樣？

法制處楊處長璿圓：

目前我們上訴中。

林議員美燕：

在這樣的情況下，我們地方的自治法規訂定時會先請你們法制處先擬草案，送至議會讓我們審，三讀通過後報請中央主管機關核定後公告，對不對？針對自治條例是這樣子的。

法制處楊處長璿圓：

是。

林議員美燕：

臺南市的外送平台業者管理自治條例也是按此流程去執行的？

法制處楊處長璿圓：

沒錯。

林議員美燕：

我們也是報請中央核准後去執行，為什麼法院判決卻是地方政府敗訴？處長你覺得為什麼會這樣子？

法制處楊處長璿圓：

向議員報告，有關於行政訴訟案，高等行政法院地方庭的判決內容是認為業者幫外送員支付保險費用的部分是中央的權限，可是事實上在我們討論中，其實我們未變更險種，所以我們認為這其實是地方在勞工管理或工商管理方面是屬地方自治的權限，這部分高雄高等行政法院地方行政庭跟我們見解不同，再者是我們的自治條例當時送行政院核定時並沒有被宣告違憲，是照我們自治條例的條文核定，核定後我們才公布施行，所以我們尊重法院判決，但就這部分對於法官的見解我們還是會透過訴訟去尋求相關救濟。

林議員美燕：

所以你們的方向是不一樣的，在臺南的外送平台業者自治條例中，勞工局在 9 月 8 日去提出陳述，111 年時 9 月 24 日臺南才正式實施對不對？

法制處楊處長璿圓：

是。

林議員美燕：

我們整個流程就如你剛所說的也是依合法程序進行，而高等行政法院的見解是與我們不同的。

法制處楊處長璿圓：

他的認知是認為保險這部分是中央的權限，所以我們地方自治條例中不應該去訂定這樣的規範。

林議員美燕：

行政院現在也還未函文說我們自治條例是無效的？

法制處楊處長璿圓：

沒有，這自治條例是有效的。

林議員美燕：

有效的，所以我們現在還是有全力捍衛外送員的權利，應該是有吧？

法制處楊處長璿圓：

我們要保障外送員的權益。

林議員美燕：

我們要捍衛他們，就如我剛所說法制方面是較專業的，所以我希望在這方面的把關你們能全力以赴，有時候個案會看通案，這樣子的自治條例在法院見解不同的情況下敗訴，那我們以後的自治條例是不是都得送到法院去審？所以這部分希望法制處能拿出專業，好不好？

法制處楊處長璿圓：

好。

林議員美燕：

臺南市的外送人員也滿多的，而且他們在第一線也滿…

主席：(方議員一峰)

請朱正軒議員發言。

朱議員正軒：

許局長，要再向你請教。

環境保護局許局長仁澤：

是，議員好。

朱議員正軒：

石棉瓦的部分剛才已經就教過了，再拜託局長。高爆噪音車輛的問題也謝謝環保局真的有重視我們一直反應的，我們稽查的機具也不斷地增加，不過我一直向局長強調一件事就是貓抓老鼠的年代即將要過去了，因為中央終於正式修法，把排氣管納管，排氣管納管後我們就不用一直在路上攔檢了，當然現在所有可以撈到的數量，就我了解大概只有七成，就是整座城市高爆噪音車輛，還有三成的黑數我們沒有撈出，他也未主動提報，在今年2024緩衝期內免費補助檢驗高爆噪音的排氣管，等到明年開始就有罰則了，局長，如果抓到是罰多少？科長。

空氣及噪音管理科楊科長朝全：

是以交通道路自治條例的規範來處分。

朱議員正軒：

所以會罰多少？幾千到多少？

空氣及噪音管理科楊科長朝全：

這是警察權責的部分我比較不清楚。

朱議員正軒：

所以我們必須在今年加強宣導，因為上個會期你是有叫大家在緩衝期內完成檢驗，但問題是檢驗量能不夠，雖然我們現在有提升檢驗量能了，但我看來要離把所有量都檢驗完還有一段距離。我現在要拜託最後一件事，除了繼續提升檢驗量能，環保局已經花很多心力在這上面了，再來是告發率，告發率真的是很大的問題，雖然我們已經設置了很多科技執法站，問題是200多件的噪音事件中，可以告發的只有5件或1件，告發率不是2%就是不到1%。我們量能在提升了，從個位數到今年會變38台，但我們的效能呢？實際執行到告發，真的把噪音車輛抓出來的量有多少？就算明年已經不用貓抓老鼠不用列管了，但問題是還有三成黑數抓不到，所以你們的告發率一定要提升，不管是調整參數還是什麼辦法，這可不可以拜託局長、科長再來研究一下。

環境保護局許局長仁澤：

這也與我們設置的地點有關，是不是在熱區…

朱議員正軒：

它之所以變成噪音事件就是代表已超標，但超標以後卻不能告發，原因是什麼？我們把原因盤點出來，把問題排除掉好不好？

環境保護局許局長仁澤：

那是檢測方法，要再去探討。

空氣及噪音管理科楊科長朝全：

向議員報告，其實設備一直投入，告發件數與去年1至8月統計已成長106%，其實告發…

朱議員正軒：

我只是列舉幾個點不是全市的案子，我只是舉三個例子，所以我們要持續加強，以這三個案子來說告發率是不夠的，所以科長我們再繼續加油。

空氣及噪音管理科楊科長朝全：

好。

朱議員正軒：

局長，這部分拜託。

環境保護局許局長仁澤：

這相對是少。

主席：(方議員一峰)

各位議員，因為各區隊長都在外面備詢，若沒有要問的話是否能請他們回去各區處理公務？有沒有意見？沒有意見，那請他們回去工作崗位。請李宗霖議員發言。

李議員宗霖：

環保局許局長，剛才我們說到環保局今年度關於一般廢棄物處理費的預算約9億，事業廢棄物約2,800萬，但據我所知這些都是末端處理，我們看不到源頭減量的相關經費，請局長向我們說明一下，有哪些經費投入在源頭減量？

環境保護局許局長仁澤：

如果是事廢的話，有一些是業者本身就有義務去做。

李議員宗霖：

對，哪些？

環境保護局許局長仁澤：